

1500047-30.2022.8.26.0550

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2013431/2022 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 22460986 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO,

272/22/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2013431 - DEL.INV.GER. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500047-30.2022.8.26.0550 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500047-30.2022.8.26.0550

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2013431/2022 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 22460986 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO,

272/22/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2013431 - DEL.INV.GER. RIO CLARO,

272/22/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Igor Willian Piffer

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Igor Willian Piffer, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em razão dos fatos narrados à fls. 82/83.

O acusado foi preso no dia 14 de janeiro de 2022. A decisão de fls. 45/48, a pedido do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

O réu foi regularmente notificado nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/06 (fls. 112), e apresentou defesa preliminar de fls. 116, por meio de seu d. Defensor constituído.

A denúncia foi recebida no dia 07 de abril de 2022, conforme decisão de fls.

121/127, que ainda designou audiência de instrução, debates e julgamento, por via

remota, onde foram ouvidas duas testemunhas comuns, e interrogado o réu. Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações orais, onde requer a total procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na denúncia. O d. Defensor, também em alegações orais, busca a total improcedência da ação penal, alegando que o réu é apenas usuário de drogas, além de vítima de perseguição policial, pois há alguns anos já havia sido preso indevidamente, e colocado em liberdade após a realização da audiência de custódia. Desde então, um dos policiais envolvidos teria dito que prenderia novamente, o que efetivamente veio a ocorrer. Alega que a prisão em flagrante foi forjada, pois nada de ilícito havia em poder do acusado. Coloca, portanto, em dúvida a palavra dos policiais, requerendo assim a total improcedência da ação. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Em caso de condenação, requer a fixação da pena base no mínimo legal, a fixação de regime menos gravoso para o início de seu cumprimento, e que seja conferido o direito de apelar em liberdade. É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se ao réu Igor Willian Piffer, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Segundo o relato contido na inicial, no dia 14 de janeiro de 2022, por volta das 17h16min, policiais militares realizavam patrulhamento pela Avenida 20, altura do número 316, bairro Jardim Brasília, nesta cidade de Rio Claro, local já conhecido como ponto de venda de drogas, quando viram o réu fazendo o gesto de que entregava, ou recebia, algo do condutor de uma motocicleta. Ao perceber a aproximação dos policiais, o indivíduo de moto conseguiu fugir. O réu, que levava uma embalagem em seu poder, também fugiu escalando o muro de uma residência, e correndo pelos telhados de outras casas. Outros policiais foram chamados no local, e por fim conseguiram localizar e abordar o acusado em um imóvel situado na Avenida 24, n. 200. O réu foi revistado, e dentro de uma sacola que estava escondida em sua cueca, localizaram 188 microtubos contendo cocaína, e ainda a quantia de R\$ 25,00. Finda a instrução, respeitados os argumentos do d. Defensor, temos que procede a ação penal.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de fls. 16, que comprova a apreensão das 188 porções de cocaína, e da quantia de R\$ 25,00 em espécie. O laudo de fls. 85/87, por sua vez, apresentou resultado positivo para cocaína.

A autoria restou igualmente provada.

O acusado, quando interrogado em juízo, negou a posse do entorpecente. Alegou que trabalha com seu padrasto, e que naquela data ganhou cinquenta reais como pagamento. Em seguida foi até um depósito onde comprou uma dose de bebida. Ao sair, foi abordado pelos policial Eduardo, que deu-lhe voz de prisão. Contudo, o réu disse que sua prisão foi forjada pelo referido policial, que já o havia prendido indevidamente alguns anos atrás. O réu alegou também que não possui envolvimento com drogas, e que foi agredido pelos policiais. Alegou que estava sozinho no momento da abordagem, e que o dinheiro apreendido seria o troco da bebida que havia comprado. Alegou ser usuário de drogas, mas negou estivesse na posse de alguma porção naquela data. Afirmou também tentou fugir das agressões dos policiais, razão pela qual acabou ingressando em uma residência, mas para pedir socorro. Alegou que no ano de 2019, quando foi preso pela primeira vez pelo policial Eduardo, este já havia forjado sua prisão, imputando-lhe falsamente a posse de drogas, e que desde então referido policial "tem birra" por ter sido solto após a audiência de custódia.

A negativa apresentada pelo réu, contudo, não encontra amparo no restante da prova. Os policiais militares Eduardo e Telles, ouvidos em juízo, de forma unânime, disseram que na data dos fatos realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim Brasília, local já conhecido como ponto de tráfico. Ao ingressarem na Avenida 20, avistaram alguns indivíduos, dentre eles o réu, que naquele exato momento entregava (ou recebia) algo do ocupante de uma moto. Os policiais foram até o local, sendo certo que Rodrigo abordou dois dos indivíduos, com quem nada de ilícito foi encontrado. O réu, por sua vez, tentou fugir ingressando numa viela, e

foi acompanhado pelo policial Telles. Durante a fuga, segundo Telles, o réu escalou muros, correu por cima de telhados, ferindo-se, e ainda escondeu algo dentro de sua cueca. Foram até o local aproximadamente 20 policiais, que contaram com a ajuda do helicóptero Águia. Por fim, o réu foi encontrado no interior de uma residência, e em seu poder localizadas as 188 porções de cocaína. As testemunhas disseram que já atenderam a diversas ocorrências de tráfico no local, e confirmam que o réu foi visto mantendo contato com o indivíduo de moto, o que chamou a atenção da equipe, e justificou a abordagem.

Enfim, analisando-se o relato dos policiais, coincidentes nos pontos que interessam para o deslinde da ação penal, não se verifica a existência de contradições importantes, ou mesmo que tenham forjado a prisão em flagrante, imputando a pessoa inocente a posse de nada menos do que 188 porções de cocaína. O réu foi visto inicialmente em um ponto de tráfico já bastante conhecido, e fazendo gestos típicos de venda de entorpecentes, quais seja, a entrega ou recebimento de algo das mãos do ocupante de uma moto, que conseguiu fugir. O réu estava junto a outras pessoas que foram liberadas, e tentou fugir da abordagem, escalando o telhado de várias casas, até a acabar sendo encontrado e abordado. Em seu poder, foram encontradas as 188 porções de cocaína, quantidade totalmente incompatível com o consumo próprio. Não há nos autos, repita-se, qualquer indício de que os policiais tenham encenado um crime inexistente, para o fim de incriminar injustamente o réu. A propósito, na primeira ocorrência envolvendo o policial Eduardo, do ano de 2019, onde o réu disse que sua prisão também foi forjada, Igor foi processado por tráfico, e condenado definitivamente, conforme certidão de fls. 28 (autos n. 1505619-92.2019). Portanto, na primeira ação penal, tal como ocorre por aqui, não se comprovou a existência de motivos concretos e sérios, capazes de retirar a credibilidade do que foi dito pelos policiais.

Portanto, a negativa pura e simples do réu, bem como a imputação de conduta irregular aos policiais, sem motivo plausível ou indício de que os agentes da lei tivessem motivos para prejudicá-lo, não merece crédito. Os agentes da lei, ao contrário do firmado pela defesa, relataram os fatos de maneira convicta, restando claro que narraram apenas o que efetivamente ocorreu, descrevendo detalhadamente os fatos que presenciaram, desde o contato feito pelo réu com o ocupante de uma moto, até a apreensão das 188 porções de cocaína em seu poder.

Anoto que, apesar dos argumentos da nobre defesa, a palavra dos policiais militares é digna de fé. Aliás, é impossível contestar-se, em princípio, a validade dos seus depoimentos, uma vez que o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se que diga a verdade, como qualquer testemunha.

Nesse sentido:

“PROVA - Depoimento de Policiais - Valor: Inexiste motivo para que não se dê crédito às declarações de testemunhas, apenas por pertencentes aos quadros policiais, pois sua palavra, pelo contrário, há que se revestir da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral”. (TACrimSP - Ap. nº 818.779/4 - 7ª Câ. - Rel. Luiz Ambra - J. 19.05.94 - RJDTACRIM 22/326).

Logo, todos os elementos de prova somados mostram-se meios hábeis e legítimos para sustentar a ocorrência da mercancia.

Sendo assim, apesar dos argumentos da defesa, dentro do contexto probatório, infere-se que a prova da acusação se mostrou firme e robusta para apontar a ré como traficante, não havendo dúvida sobre a posse e finalidade dos entorpecentes apreendidos pelos policiais.

A condenação, portanto é medida de rigor.

Na dosimetria da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06. Nesta primeira fase, verifico que o réu é reincidente específico na prática do tráfico, conforme certidão de fls. 28. Assim, para evitar o bis in idem, fixo a pena base no mínimo legal, 05 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias multa, diária no mínimo legal. A quantidade de droga apreendida não justifica a majoração da reprimenda.

Na segunda fase, constatado que o réu é reincidente específico na prática do tráfico de entorpecentes, majoro a pena em 1/6, e a torno definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias multa, diária no mínimo legal.

Por ser reincidente, o réu não faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06.

A reincidência também justifica a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Nesse sentido:

"STF-0089917) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL AO REGIME INTERMEDIÁRIO (ART. 33, § 2º, ALÍNEA B DO CÓDIGO PENAL), INDEPENDENTEMENTE DE SE TRATAR DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA OU NÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DA ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A vedação de regime intermediário a réu reincidente, independentemente de se tratar de reincidência específica, ou não, exsurge de imposição legal contida no artigo 33, § 2º, alínea b do Código Penal (Precedente: HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14.03.2011). 2. In casu, o paciente foi condenado ao crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 dias de reclusão em regime fechado, em razão de ter sido encontrado consigo a quantidade de 463 (quatrocentos e sessenta e três) gramas de maconha. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas "d" e "i", da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 127010/MG, 1ª Turma do STF, Rel. Luiz Fux. j. 02.08.2016, maioria, DJe 16.09.2016).

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de condenar IGOR WILLIAN PIFFER à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, diária no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

O réu foi preso em flagrante, e assim permaneceu durante toda a instrução.

Sobrevindo sentença condenatória, e considerando sua reincidência, entendo ainda presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública, o que o impede de apelar em liberdade, ou mesmo a aplicação de alguma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do mesmo "codex".

Recomende-se.

Nos termos do parágrafo único do artigo 63 da Lei n. 11.343/06, decreto a perda do numerário apreendido com o réu (fls.39/40), em favor da União, devendo a quantia ser revertida ao FUNAD, após o trânsito em julgado.

Custas na forma da lei.

P R I

Rio Claro, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA